UK International Development
Partnership | Progress | Prosperity

ICNL

Памятка

Различия между трудовым договором (ТД) и гражданско-правовым договором (ГПД) для НКО в Таджикистане

Данный материал был подготовлен при финансовой поддержке Программы международного развития Великобритании (UK International Development) от правительства Великобритании; однако выраженные в нём взгляды не обязательно отражают официальную политику правительства Великобритании.

INTERNATIONAL CENTER
FOR NOT-FOR-PROFIT LAW

1660 L Street NW #600
Washington, DC, 20036

Введение

Для устойчивой работы НКО важно правильно оформлять отношения с сотрудниками и привлечёнными специалистами. На практике организации часто сталкиваются с путаницей между трудовыми отношениями и гражданско-правовыми отношениями (гражданско-правовые договоры (ГПД), сервисные договоры, договоры оказания услуг). Ошибки в выборе типа договора могут привести к юридическим рискам, штрафам, доначислениям налогов и спорам с исполнителями.

Этот краткий материал разработан для руководителей, бухгалтеров, HR-специалистов и проектных менеджеров НКО. Его цель — простым языком объяснить:

- чем трудовой договор (ТД) отличается от ГПД;
- когда применяется каждый из них;
- какие риски возникают при неправильном оформлении;
- какие признаки позволяют определить нужный тип договора.

Материал носит справочный характер и не заменяет профессиональную юридическую консультацию.

1. Понятие трудовых и гражданско-правовых отношений

1.1. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Трудовые отношения регулируются Трудовым кодексом РТ и другими нормативно-правовыми актами.

Ключевые элементы:

- подчинение правилами руководству работодателя;
- выполнение трудовой функции;
- установленный режим рабочего времени;
- учёт рабочего времени;
- дисциплинарная ответственность;работодатель обеспечивает рабочее место и иные условия труда;
- социальные гарантии (отпуск, больничный, декретный, иные);
- ежемесячная зарплата и иные обязательные выплаты;
- уплата налогов и сборов работодателем;
- ведение трудовой книжки.

1.2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Гражданско-правовые отношения регулируются Гражданским кодексом РТ. Стороны свободны определять содержание договора, условия, сроки и стоимость услуг. Исполнитель не является сотрудником организации и не подчиняется внутренним правилам НКО.

Суть ГПД — выполнение конкретного задания или оказание услуги с последующей оплатой результата.

Основные признаки:

- самостоятельность исполнителя;
- отсутствие режима рабочего времени;
- отсутствие обязательного закрепленного рабочего места;
- отсутствие социальных гарантий;
- ответственность — материальная;
- уплата налогов и сборов на полученное вознаграждение исполнителем;
- выполнение услуги за счет собственных средств исполнителя (бывают исключения);
- оплата за результат;
- оформление акта выполненных работ.

2. Почему важно различать ТД и ГПД

Неправильный выбор договора приводит к:

- переквалификации ГПД в трудовой договор проверяющими органами;
- доначислению налогов, соцвзносов и штрафов;
- обязательству произвести корректное начисление и выплату отпускных, больничных и других выплат, которые ранее не были оформлены.;
- рискам для организации и ухудшению репутации;
- спорам, когда исполнитель считает себя “скрытым сотрудником”.

Чтобы избежать последствий, важно чётко определить характер отношений до заключения договора.

3. Основные отличия ТД и ГПД: краткая сравнительная таблица

Вопрос	Трудовой договор (ТД)	Гражданско-правовой договор (ГПД)
Кто выполняет работу?	Работник	Исполнитель / подрядчик
Статус лица	Штатный сотрудник	Исполнитель как самостоятельное лицо

Основная цель	Выполнение трудовой функции	Конкретный результат / услуга
Оплата	За процесс труда (ежемесячно)	За результат по акту
График работы	Устанавливается организацией	Исполнитель работает сам
Подчинение правилам НКО	Да	Нет
Рабочее место	НКО предоставляет	Не требуется (если не оговорено)
Социальные гарантии	Есть	Нет
Ответственность	Дисциплинарная	Материальная
Налоги	Удерживает и перечисляет НКО	Зависит от налогового статуса исполнителя
Прекращение	По ТК РТ	По условиям договора

4. Трудовой договор (ТД): кратко о ключевых признаках

ТД должен оформляться, если работа предполагает:

Подчинение правилам организации

Работник обязан соблюдать внутренний распорядок, локальные акты, инструкции, правила охраны труда.

Определённое рабочее время

Устанавливается расписание (например, 9:00–18:00), ведётся учёт рабочего времени.

Регулярная зарплата

Выплачивается не реже двух раз в месяц, независимо от объёма выполненных задач.

Предоставление рабочего места

Организация обеспечивает оборудование, доступ к ресурсам, материалы.

Социальные гарантии

Работник имеет право на отпуск, больничный, декретный отпуск...

Дисциплинарная ответственность

Замечание, выговор, увольнение (штрафы и удержания за дисциплину не допускаются).

ПРИМЕР:

НКО нанимает бухгалтера: ежедневная работа, подчинение правилам, фиксированный график → это **трудовые отношения**, даже если договор называется иначе.

5. Гражданско-правовой договор (ГПД): когда он применяется

ГПД заключают, когда нужно получить:

- конкретный результат (отчёт, дизайн, исследования, тренинг);
- разовую или краткосрочную услугу;
- проектную работу, не связанную с подчинением правилам организации;
- работу, которую исполнитель выполняет самостоятельно, своими средствами.

Оплата за результат

НКО оплачивает выполненную работу по акту, а не время труда.

Нет подчинения и графика

Исполнитель сам выбирает время и способы работы "если нет графика услуг".

Нет социальных гарантий

Исполнитель не получает отпуск, больничный и другие социальные гарантии.

Налоги

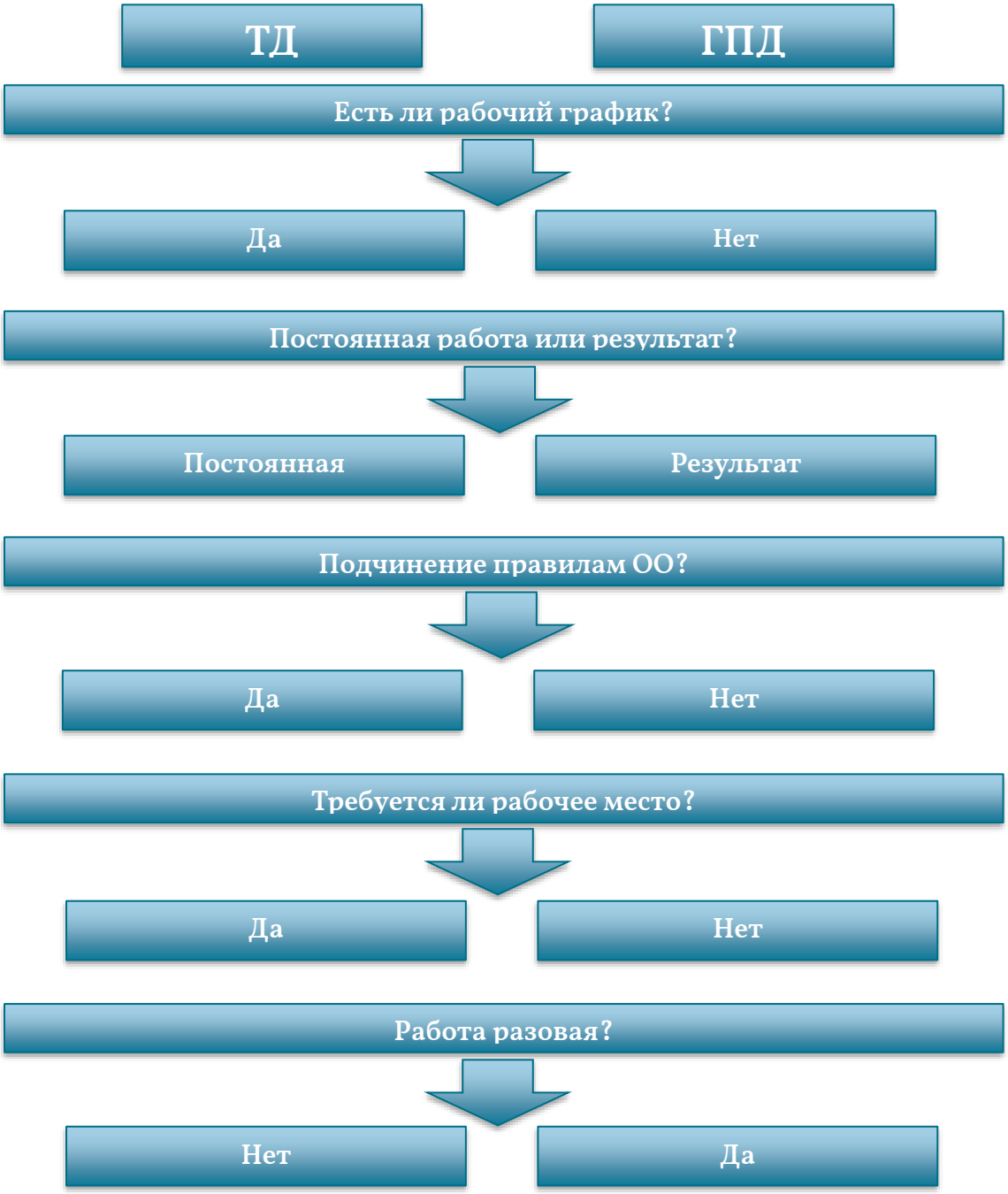
Если исполнитель — физлицо: НКО удерживает подоходный, социальный налог и взносы.

Если исполнитель — ИП с патентом или свидетельством: он платит налоги сам.

ПРИМЕР:

Договор с тренером на проведение трёх тренингов:
нет учёта графика рабочего времени (*даже если есть график с датами проведение тренингов в самом договоре*) нет подчинения, оплата за проведённые мероприятия → это **ГПД**, а не трудовой договор.

6. Как быстро определить тип договора: 5 контрольных вопросов



7. Возможные риски и ответственность НКО при неправильном оформлении трудовых и гражданско-правовых отношений

Наиболее распространённая ошибка — заключение договора в формате ГПД при фактическом наличии трудовых отношений. Подобная практика создаёт серьёзные юридические и финансовые риски для организации, такие как:

Ответственность за нарушение трудового законодательства

Контролирующие органы вправе переквалифицировать ГПД в ТД. В случае выявления нарушений трудового законодательства к НКО и её должностным лицам могут быть применены административные санкции. В соответствии со статьёй 94 Кодекса об административных правонарушениях Республики Таджикистан (КоАП) за неправильное оформление трудовых отношений предусмотрен штраф в размере от 20 до 50 показателей для расчётов как для организации, так и для ответственных лиц.

Ответственность за нарушение налогового законодательства

Если переквалификация ГПД в трудовые отношения приведёт к выводу о сокрытии или занижении налоговой базы, к организации могут быть применены санкции, предусмотренные частью 5 статьи 367 КоАП.

На практике чаще всего переквалификация ГПД на ТД сопровождаетсяперерасчётом/доначислением:

- подоходного налога;
- обязательных социальных взносов;
- отпускных выплат;
- выплат больничных пособий;
- начислением пеней и штрафов.

В отдельных случаях, когда неправильное оформление договоров приводит к значительному ущербу государству или содержит признаки умышленного уклонения от налогов, ответственность может наступать в рамках **уголовного** законодательства. Так, статья 292 Уголовного кодекса Республики Таджикистан предусматривает наказание за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с юридического лица, если деяние совершено умышленно и в крупном размере.

8. Заключение и рекомендации

Правильный выбор между ТД и ГПД помогает:

- избежать штрафов и налоговых рисков;

- выстроить прозрачные и законные отношения с сотрудниками и специалистами;
- защитить организацию от претензий;
- улучшить управление проектными ресурсами.

Рекомендуется:

- при сомнении консультироваться с юристом;
- регулярно обновлять документы НКО в соответствии с законодательством РТ;
- чётко описывать обязанности, график, ожидаемый результат в договоре;
- фиксировать факт выполнения работы актом (для ГПД).

Правильное оформление трудовых отношений с физическими лицами — важный элемент правовой безопасности любой НКО. Чёткое разграничение трудовых и гражданско-правовых отношений, своевременное документирование всех договорённостей, соблюдение норм трудового и налогового законодательства не только минимизируют юридические риски, но и способствуют стабильной, прозрачной и ответственной деятельности организации

Этот краткий материал служит ориентиром для НКО, помогая принимать обоснованные решения и снижать правовые риски.